טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור ו/או אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של ניירות הערך ו/או אישור דירקטוריון החברה לביצוע ההנפקה ותנאיה. מסמך זה אינו מהווה הצעה לציבור ולא ניתן לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך על פי טיוטת דוח הצעת מדף זה.

[_] ב[_], 2026

<u>ע.י נופר אנרג'י בע"מ (להלן: "החברה")</u>

דו"ח הצעת מדף

על פי תשקיף מדף של החברה מיום 20 במאי, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-051456)[1] (להלן: "**תשקיף המדף**"), ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005, החברה מתכבד לפרסם בזאת דו"ח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר של ניירות הערך המפורטים להלן (להלן: "**דו"ח הצעת המדף**"). בדו"ח הצעת מדף זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף, אלא אם כן צוין אחרת בדו"ח הצעת המדף.

1. <u>ניירות הערך המוצעים</u>

1.1. <u>מניות בכורה</u>

1.1.1. עד [_] מניות בכורה ללא ערך נקוב של החברה (להלן: "**מניות בכורה**" ו/או "**המניות המוצעות**" ו/או "**ניירות הערך המוצעים**"). המניות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן בינן לבין עצמן. לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות הבכורה של החברה - ר' סעיף 4 לדו"ח הצעת מדף זה והוראות תקנון החברה כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום 7 במאי, 2026 (אסמכתא: 2026-01-04253) (להלן: "**התקנון**").

כמפורט בסעיף 4.2.9 להלן, הנפקת מניות הבכורה איננה יוצרת חובה על החברה להחליט על חלוקת דיבידנד, ולא חלה עליה כל מחויבות לחלק דיבידנד.

1.1.2. הצעה זו הינה הצעה ראשונה של מניות בכורה של החברה.

1.1.3. למועד דו"ח זה הון המניות הרגילות הרשום של החברה הינו 50,000,000 מניות רגילות, ללא ערך נקוב ו – 20,000,000 מניות בכורה ללא ערך נקוב. הונה המונפק והנפרע של החברה הינו 39,715,168 מניות רגילות. לאחר ההנפקה על פי דו"ח זה (ובהנחה ותירכש כל כמות מניות הבכורה המוצעת לעיל, בהתחשב באמור בסעיף 2 להלן), יונפקו [_] מניות בכורה ללא ערך נקוב. לפרטים אודות המרת זכויות בכורה פרטיות למניות בכורה סחירות למשקיעים, ראו סעיף 4.6 להלן.

1.1.4. בהתאם להוראות תקנון והנחיות הבורסה, המניות המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה, יירשמו במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

2. <u>אופן הצעת ניירות הערך (מס' מכרז: 1217447)</u>

2.1. ניירות הערך מוצעים על פי דוח זה לציבור ביחידות כמפורט להלן (להלן: "**היחידות**"), בדרך של הצעה אחידה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-

---

[1] אשר הוארך עד ליום 19.8.2027 (מס' אסמכתא: 2026-01-074840).

2007 (להלן: "**תקנות אופן ההצעה**"), ב-___ יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "**המכרז**"), כשהרכב כל יחידה ומחירה הם כדלקמן:

___ מניות בכורה במחיר מינימאלי של ___ ש"ח למניה ___ ש"ח

=======

סה"כ המחיר המזערי ליחידה ___ ש"ח

(להלן: "**המחיר המזערי**").

2.2. <u>רשימת החתימות</u>

רשימת החתימות לרכישת היחידות תפתח ביום [_], [_] ב[_] 2026 בשעה [_]:[_] (להלן: "מועד פתיחת המכרז") ותיסגר ביום [_], [_] ב[_] 2026 בשעה [_]:[_] (להלן: "**מועד סגירת רשימת החתימות**"), ובלבד שמועד סגירת רשימת החתימות יהיה לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום דוח הצעת המדף. התקופה שממועד פתיחת המכרז ועד למועד סגירת רשימת החתימות תיקרא להלן: "יום המכרז".

2.3. <u>החשבון המיוחד והקצאת היחידות</u>

2.3.1. סמוך לפני יום המכרז, יפתח רכז ההנפקה חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה (להלן: "**החשבון המיוחד**") וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו. החשבון המיוחד ישמש להפקדת הכספים שיתקבלו ממזמיני ניירות הערך המוצעים.

2.3.2. החשבון המיוחד ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורו בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"). בחשבון המיוחד יופקדו הכספים שישולמו בגין הבקשות אשר נענו על ידי החברה, במלואן או בחלקן.

החברה תהיה רשאית לראות את קבלת התמורה עבור ניירות הערך המוצעים בידי רכז ההנפקה, כאילו התקבלה בידיו.

2.3.3. כספים שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפיקדונות נזילים, לא צמודים, נושאים ריבית על בסיס יומי, ככל שיתאפשר כן.

2.3.4. רכז ההנפקה יעביר לחברה, לא יאוחר מהשעה [_]:[_] בצהריים ביום המסחר שלאחר יום המכרז, את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד, בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, וזאת כנגד העברת תעודות בגין המניות המוצעות לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, וזיכוי חבר הבורסה על פי הוראות רכז ההנפקה.

2.4. <u>הגשת הבקשות והליכי המכרז</u>

2.4.1. הבקשות לרכישת היחידות במכרז (להלן: "**הבקשות**") יוגשו לחברה באמצעות ____ (להלן: "**רכז ההנפקה**") או באמצעות סניפי בנקים או חברים אחרים בבורסה (להלן: "**המורשים לקבל הזמנות**"), לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות, על גבי טפסים שניתן להשיגם אצל המורשים לקבלת הזמנות.

2.4.2. כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תיחשב כמוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד למועד סגירת רשימת החתימות, ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה, ותתקבל על ידי רכז ההנפקה, עד לתום שעה אחת ממועד סגירת רשימת החתימות (קרי עד השעה

19:30) (להלן: "**המועד האחרון להגשה לרכז**"). בקשה שתתקבל אצל המורשים להגשת בקשות לאחר מועד סגירת רשימת החתימות או שתתקבל אצל רכז ההנפקה לאחר המועד האחרון להגשה לרכז, לא תיענה על ידי החברה.

2.4.3. כל מבקש יהיה רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירי יחידה שונים אשר לא יפחתו מהמחיר המזערי, וזאת במדרגות מחיר של [_] ש"ח, באופן שהמדרגה הראשונה בה ניתן להגיש בקשות לרכישת היחידות היא במחיר של ___ ש"ח ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של ___ש"ח, ___ש"ח, ___ ש"ח, וכן הלאה. בקשה שתנקוב במחיר שאינו שווה לאחת ממדרגות המחיר, תעוגל למדרגת המחיר הקרובה כלפי מטה.

2.4.4. כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש וכן את המחיר ליחידה המוצע על ידו אשר לא יפחת מהמחיר המזערי. בקשה שהוצע בה מחיר ליחידה הנמוך מהמחיר המזערי, תהא בטלה ויראוה כבקשה שלא הוגשה.

2.4.5. ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד, וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת לא תתקבל.

2.4.6. הבקשות לרכישת היחידות הן בלתי חוזרות. כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך המוצעים שיוקצו לו כתוצאה מהענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא, על פי תנאי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף, של ניירות הערך שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף לבקשתו.

2.4.7. המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם, במלואן, או בחלקן.

2.4.8. "מבקש" או "מזמין" - ביחד עם בן משפחתו הגר עמו.

העברת הבקשות על ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה תיעשה באמצעות שידור הבקשות לרכז ההנפקה באופן דיגיטלי, באמצעות כספת וירטואלית. הבקשות שתוגשנה ישירות לרכז ההנפקה שלא באמצעות הכספת הדיגיטלית תועברנה במעטפות סגורות. ביום המכרז לאחר המועד האחרון להגשה לרכז יוצגו הבקשות שבכספת, לרבות בקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה, בנוכחות נציג החברה ורואה החשבון המבקר שלה אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז ובאותו מעמד יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.

2.4.9. עד לשעה [_]:[_] ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, תימסר הודעה על ידי רכז ההנפקה, באמצעות המורשים להגשת בקשות, למבקשים אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את מחיר היחידה שנקבע במכרז, לפי העניין, את מספר היחידות שתוקצינה לכל מזמין ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן. עם קבלת ההודעה, ובאותו יום עד השעה [_]:[_] בצהריים, יעבירו המבקשים באמצעות המורשים להגשת בקשות, לרכז ההנפקה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף 2.3 לעיל, את מלוא התמורה המגיעה מהם בגין היחידות לגביהם נענתה הזמנתם כאמור בהודעה.

2.4.10. עד ליום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות

ערך ולבורסה על תוצאות המכרז.

2.5. <u>אופן קביעת המחיר ליחידה במכרז והקצאת היחידות למבקשים</u>

2.5.1. כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה במחיר אחיד (להלן: "**המחיר האחיד**") אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר שהבקשות לרכישת יחידות במחיר זה ביחד עם בקשות שהוגשו לרכישות יחידות במחירים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על פי דוח הצעת מדף זה.

2.5.2. הקצאת היחידות המוצעות לציבור תיעשה כדלקמן:

2.5.3. היה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות יפחת מהכמות המזערית, אזי תהיה החברה רשאית לקבל את הבקשות שתתקבלנה במחיר שלא יעלה על המחיר המזערי.

2.5.4. היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה יהיה שווה או יעלה על הכמות המזערית, אזי המחיר האחיד ליחידה יהיה המחיר הגבוה ביותר שבו או שבמחירים גבוהים ממנו הוגשו בקשות לרכישת כל כמות היחידות שהחברה החליטה להנפיק.

2.5.5. היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה יהיה שווה או יעלה על מספר היחידות המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות המוצעות תעשה כדלקמן:

2.5.6. בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד, תענינה במלואן.

2.5.7. בקשות הנוקבות במחיר נמוך מהמחיר האחיד - לא תענינה.

2.5.8. בקשות הנוקבות במחיר האחיד - תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב במחיר האחיד, לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שהוגשו לחברה שבהן ננקב המחיר האחיד.

2.5.9. אם בהקצאה על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר האחיד.

2.5.10. כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהענות חלקית או מלאה לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

2.5.11. במקרה של ביטול המכרז, לא תונפקנה היחידות, ניירות הערך המוצעים לא יירשמו למסחר בבורסה ולא ייגבה כסף מהמשקיעים.

3. <u>משקיעים מסווגים</u>

3.1. מתוך היחידות המוצעות לציבור, לגבי __ יחידות, המהוות כ-__% מסך היחידות המוצעות לציבור ניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישתן ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך - הצעה לציבור[2], ששמותיהם מפורטים להלן, לפיה יגישו המשקיעים המסווגים בקשות במכרז לרכישת היחידות, במחיר יחידה ובכמויות המפורטות בסעיף 3.5 להלן.

---

[2] "משקיע מסווג" - אחד מאלה: (1) מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 הרוכש לפי שיקול דעתו לחשבונו של לקוח; (2) תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג, אחד או יותר, הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג, אחד או יותר, הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג אחר; (3) משקיע המנוי בסעיף 15א(ב)(2) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "**החוק**"); (4) משקיע המנוי בפרטים (1) עד (9) או (11) בתוספת הראשונה לחוק, הרוכש לעצמו. כמו כן, על משקיע מסווג להתחייב לרכוש ניירות ערך בהיקף של 800,000 ש"ח לפחות.

3.2. בסעיף 3 זה "**חתימת יתר**" - היחס בין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר ליחידה שיקבע במכרז ליחידות לבין הכמות שנותרה לחלוקה, כהגדרתה להלן, ובלבד שהוא עולה על אחד.

"**הכמות שנותרה לחלוקה**" - כמות ניירות הערך שהוצעה בדוח הצעת מדף זה, לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע ליחידה.

על פי תקנות ניירות ערך - הצעה לציבור, במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים כדלקמן:

הייתה חתימת היתר עד פי חמש (5) (כולל) מכמות היחידות שהוצעה לציבור, תוקצה לכל משקיע מסווג 100% מכמות היחידות שהתחייב לרכוש;

הייתה חתימת היתר יותר מפי חמש (5) מכמות היחידות, לפי העניין, שהוצעה לציבור, תוקצה לכל משקיע מסווג 50% מכמות היחידות שהתחייב לרכוש.

3.3. במקרה וכמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה אינה מספיקה להקצאה כאמור לעיל, תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה, כהגדרתה לעיל, למשקיעים המסווגים לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו מחיר.

3.4. בקשות המשקיעים המסווגים תוגשנה במסגרת המכרז ותיחשבנה כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת מחיר ליחידה ולצורך חלוקת היחידות בכפוף לאמור בס"ק 3.2 לעיל במצב של "חתימת יתר". במקרה ולא תהיה חתימת יתר, הזמנות המשקיעים המסווגים יחשבו כהזמנות הציבור לעניין חלוקת היחידות. היחידות תימכרנה למשקיעים המסווגים במחיר יחידה הזהה למחיר ליחידה לציבור שייקבע במכרז.

3.5. כל אחד מהמשקיעים המסווגים המפורטים להלן, התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי דו"ח הצעת מדף זה, להגיש בקשות לרכישת יחידות במחיר יחידה שלא יפחת מהמחיר ליחידה כמפורט להלן:

שם המשקיע המסווג	כיצד עונה להגדרת משקיע מסווג	מחיר	מספר יחידות
-		**סה"כ**	

*תאגיד הקשור למפיץ בהנפקה.

התחייבויות המשקיעים המסווגים האמורים בסעיף 3.5 לעיל תקראנה יחדיו בסעיף זה להלן: "**התחייבות מוקדמת**".

3.6. קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום דו"ח הצעת מדף זה נעשתה על פי העקרונות הקבועים בתקנות ניירות ערך - הצעה לציבור.

3.7. המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין יחידות בכמות העולה על זו הנקובה בהתחייבותם המוקדמת ואולם יחידות עודפות, שיוזמנו לא ייחשבו כהזמנות משקיעים המסווגים לעניין דו"ח הצעת מדף זה, אלא כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לכל דבר ועניין.

3.8. התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות חברי הבורסה, ביום המסחר הראשון שלאחר מועד המכרז עד השעה [_] :[_] בצהריים, ותופקד על ידיו בחשבון המיוחד כהגדרתו לעיל.

3.9. המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של _% מהתמורה הכוללת, המחושבת לפי המחיר המזערי, בגין היחידות שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות.

3.10. משקיע מסווג יהיה רשאי, ביום המכרז, להעלות את מחיר היחידה בה נקב, בהתחייבות המוקדמת האמורה לעיל (במדרגות של 1 ש"ח), על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקה, אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה עד למועד סגירת רשימת החתימות.

4. <u>תנאי ניירות הערך המוצעים</u>

4.1. <u>הזכויות הצמודות למניות בכורה</u>

המניות המוצעות במסגרת דוח הצעת המדף תהיינה שוות זכויות, לכל דבר ועניין, וכל מנית בכורה, שכל דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן, תקנה למחזיק בה:

4.1.1. הזכות לקבל הזמנות לאסיפות הכלליות של החברה ולהיות נוכח בהן, אך ללא כל זכות להשתתף או להצביע בהן, למעט ככל שסדר יומה של האסיפה כולל דיון בהחלטה לשנות או לבטל זכות כלשהי מהזכויות המיוחדות הקשורות למניות בכורה (לרבות מיזוג), ובמקרה כזה תהיה לבעלי מניות הבכורה זכות להצביע רק על כל החלטה כזאת, במסגרת אסיפת סוג.

4.1.2. הזכות לקבל את דיבידנד הבכורה כמפורט בסעיף 4.2 להלן.

4.1.3. הזכות לקבל את סכומי פדיון מניות הבכורה בהתאם למפורט בסעיף 4.3 להלן.

4.1.4. הזכות לקבל החזר בעת פירוק החברה, פרי-פסו, עם יתר מניות הבכורה בהתאם למפורט בסעיף 4.4 להלן.

4.1.5. זכויות קוגנטיות מכוח החלק החמישי בחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("**חוק החברות**"), כגון תרופות במקרים של קיפוח או הפרת חובות ובשים לב לזכויות שהותנו ביחס לבעלי מניות הבכורה, כמפורט בתקנון החברה. כמו כן, הצעת רכש מלאה כמשמעותה בחוק החברות שתופנה אל בעלי המניות של החברה, תחול גם ביחס לבעלי מניות הבכורה ולא ניתן יהיה להשלים הצעת רכש מלאה כאמור אלא אם כן תחול גם על בעלי מניות הבכורה.

4.2. <u>דיבידנד בכורה</u>

מניות הבכורה זכאיות לקבל, בעת חלוקת דיבידנד, דיבידנדים מצטברים במזומן, בשיעור שנתי כדלקמן:

4.2.1. שיעור הדיבידנד להן תהיינה זכאיות מניות הבכורה יעמוד על 8.5% לשנה ("**השיעור הבסיסי**") ויחושב על ערך המניה המתואם, כהגדרתו בסעיף 4.2.5 להלן.

4.2.2. החל מתום השנה החמישית, העשירית והחמש עשרה ממועד הנפקת מניות הבכורה לראשונה, יעודכן השיעור הבסיסי ל-10%, 11.5% ו-13.5%, בהתאמה (כל אחד מהם - "**השיעור המעודכן**").

4.2.3. מניות הבכורה אינן צמודות למדד או למטבע כלשהם.

4.2.4. **<u>מובהר כי לא ניתן לבצע חלוקה, ובכלל זאת לשלם דיבידנד למחזיקי המניות הרגילות (בין במזומן ובין בעין), לפני תשלום מלוא דיבידנד הבכורה שנצבר.</u>**

4.2.5. לכל מניית בכורה יתווסף הדיבידנד שייצבר, כך שהשווי הקבוע למניית בכורה, שיקבע בהתאם למחיר מניית בכורה בהנפקה ("**השווי הקבוע**"), בתוספת דיבידנד בכורה שנצבר ייקרא ביחד "**ערך המניה המתואם**". לדוגמא, ככל שהשווי הקבוע למניית בכורה הינו 100 ש"ח, ולא שולם דיבידנד בגין השנה הראשונה, ערך המניה המתואם בתום השנה הראשונה יהיה 108.50 ש"ח ביחס לכל מניית בכורה. ככל שגם הדיבידנד בגין השנה השנייה לא ישולם, הדיבידנד בגין השנה השנייה יחושב על בסיס ערך המניה המתואם, כך שבתום השנה השנייה יהיה ערך המניה המתואם 117.7225 ש"ח ביחס לכל מניית בכורה וכן הלאה עבור כל שנה. דיבידנד שלא ישולם במועד התשלום ייצבר למניה כמפורט לעיל ("**דיבידנד בכורה שנצבר**").

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון החברה, ובהתאם לעמידה בהוראות הדין דיבידנדים שיוכרזו יחולקו בין בעלי המניות על פי מפל התשלומים המפורט להלן:

4.2.6. ראשית, כל דיבידנד בכורה שהגיע מועד תשלומו וטרם שולם (שאינו כולל דיבידנד בכורה שנצבר עד למועד זה), ישולם על בסיס פרו ראטה, לכל בעלי מניות הבכורה;

4.2.7. שנית, כל דיבידנד בכורה שנצבר עד למועד החלוקה ישולם על בסיס פרו ראטה, לכל בעלי מניות הבכורה; ו-

4.2.8. שלישית, כל סכום שנותר לחלוקה, בניכוי הסכומים המפורטים בסעיפים 4.2.6 עד 4.2.7, יחולק כדיבידנד על בסיס פרי פאסו, פרו ראטה, בין כל בעלי המניות הרגילות של החברה.

4.2.9. <u>למען הסר ספק – הנפקת מניות הבכורה איננה יוצרת חובה על החברה להחליט על חלוקת דיבידנד, ולא חלה עליה כל מחויבות לחלק דיבידנד. נכון למועד הדוח החברה לא אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד, וחלות עליה מגבלות שונות בקשר עם חלוקת דיבידנד, לרבות איסור על חלוקת דיבידנד ללא אישור בנקים מממנים מסויימים, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח השנתי לשנת 2025 שפרסמה החברה ביום 19 במרץ 2026 (אסמכתא: 2026-01-024909), אשר המידע הכלול בו מובא על דרך ההפניה.</u>

<u>חלוקות דיבידנד על ידי החברה, תלויות, בין היתר, בקבלת חלוקות מחברות הקבוצה, אשר אף הן כפופות למגבלות חלוקה מכוח מסמכי המימון והשעבודים של החברה ו/או של חברות הקבוצה, וכן אשר כפופות למגבלות רגולטוריות.</u>

<u>על פי הערכות החברה נכון לדוח זה, החברה לא צופה חלוקות דיבידנד בשנים הקרובות.</u>

הערכות החברה בדבר צפי חלוקת דיבידנדים כאמור, הינה בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס על המידע, התחזיות והנתונים שבידי החברה במועד דוח זה ועל הערכותיה של החברה ותכניותיה הנוכחיות. בהתאם, המידע כאמור, עלול שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מן המתואר לעיל.

4.3. <u>פדיון</u>

4.3.1. מניות הבכורה הינן מניות נדחות וצמיתות (Perpetual), אשר לגביהן אין מועד פדיון קבוע, וניתן לפדותן על ידי המנפיק בלבד (בהתאם למתואר במסמך זה).

4.3.2. מניות הבכורה אינן ניתנות לפדיון לפי בחירת מחזיקי מניות הבכורה בכל עת.

4.3.3. אופציה לפדיון בידי החברה:

החברה רשאית לפדות את כל או חלק ממניות הבכורה החל מתום חמש שנים ממועד הנפקתן ("**מועד הפדיון הראשון האפשרי**"), תמורת הפדיון לא תפחת מהגבוה מבין:

א. ערך ה"**פארי**" של מניות הבכורה – ערך המניה המתואם כהגדרתו לעיל;

ב. שווי השוק – ממוצע מחיר מניית הבכורה בבורסה בעשרת ימי המסחר שקדמו למועד הודעת החברה על ביצוע הפדיון ("**תמורת הפדיון המוקדם**").

4.3.4. תשלום תמורת הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור לעיל, ייעשה במזומן, ורק מתקבולים אשר יתקבלו מהנפקות הון עתידיות בחברה ובכפוף להוראות חוק החברות בדבר "חלוקה".

4.3.5. ככל שטרם מועד הפדיון הראשון האפשרי יתרחש בחברה אירוע מיזוג, תהא החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבצע פדיון של מניות הבכורה טרם השלמת אירוע המיזוג בתמורה כמפורט בסעיף 4.3.3 לעיל.

אירוע מיזוג, משמעו: מיזוג או ארגון מחדש שבמסגרתו יוצע לבעלי המניות הרגילות של החברה להחליף מניות אלו בניירות ערך של תאגיד אחר כלשהו או במזומן.

החברה תודיע בדיווח מיידי לבורסה, לפחות 17 ימים לפני מועד כל פדיון, על מועד הפדיון.

פדיון של מניות בכורה יבוצע בדרך של עסקאות מחוץ לבורסה ,אלא אם יתאפשר ביצועו בדרך אחרת .

4.3.6. לא יבוצע פדיון בפרקי הזמן הבאים: ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, בגין המניות הרגילות או בגין מניות הבכורה, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן - "**אירוע**

חברה"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע פדיון ביום האקס כאמור.

4.3.7. תדירות הפדיון הכפוי לא תעלה על פדיון אחד בפרק זמן של שלושה חודשים.

4.3.8. פדיון כפוי לחלק ממניות הבכורה (להלן: "**פדיון חלקי כפוי**") יבוצע בשיעור זהה לכל אחד ממחזיקי מניות הבכורה.

4.3.9. היום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון חלקי כפוי יהיה 6 ימים לפני מועד הפדיון.

4.3.10. לא ניתן לבצע פדיון חלקי כפוי, אם בעקבותיו יפחת שווי החזקות הציבור במניות הבכורה מ-5 מיליון ₪.

4.4. <u>החזר הון בעת פירוק החברה</u>

בעת פירוק החברה, ולאחר תשלום כל חובותיה של החברה, פרט להלוואות בעלים, שטרי הון והריבית בגינם, זכאים בעלי המניות להחזר הון לפי סדר התשלומים הבא:

4.4.1. ראשית, כל דיבידנד בכורה שהגיע מועד תשלומו וטרם שולם, ישולם על בסיס פרי פאסו, פרו ראטה, לכל בעלי מניות הבכורה;

4.4.2. שנית, כל דיבידנד בכורה שנצבר ישולם על בסיס פרי פאסו, פרו ראטה, לכל בעלי מניות הבכורה;

4.4.3. שלישית, השווי הקבוע של מניות הבכורה ישולמו על בסיס פרי פאסו, פרו ראטה, לכל בעלי מניות הבכורה;

4.4.4. רביעית, פדיון הלוואות בעלים, שטרי הון וריבית בגינם, על בסיס פארי פאסו, פרו ראטה ביניהם; ו-

4.4.5. חמישית, החזר הון לבעלי המניות הרגילות על בסיס פרי פאסו, פרו ראטה, ביניהם.

4.5. <u>תנאים נוספים</u>

4.5.1. מניות הבכורה אינן ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה על ידי המחזיקים.

4.6. <u>המרת זכויות בכורה פרטיות</u>

ביום 25 במאי 2026 וביום 24 ביולי 2026 (מס' אסמכתאות: 2026-01-047825 ו- 2026-01-070269, בהתאמה) התקשרה החברה עם משקיעים בהסכמים להקצאת זכויות בכורה פרטיות, הכל כמפורט בדיווחיה כאמור. לאחר השלמת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף זה, ובכפוף להשלמתה ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, תפדה החברה[3], או תדאג לפדיון, לפי העניין, של זכויות הבכורה הפרטיות כאמור, ותוקצינה למחזיקיהן מניות בכורה סחירות.

יצוין כי ביום 11 ביוני 2026, החליט דירקטוריון החברה, כי החברה לא תיטול הלוואות בעלים ושטרי הון, וזאת עד לתיקון תקנון החברה באופן שייקבע בו כי החזר הלוואות הבעלים ושטרי

---

[3] המשקיע (גופים מוסדיים מקבוצת מגדל חברה לביטוח בע"מ) זכאי לדרוש את הפידיון כאמור, ככל שהמשקיע יבחר שלא לדרוש את הפידיון כאמור, השותפות נופר אנרג'י אירופה, שותפות מוגבלת, לא תפדה את זכויות הבכורה הפרטיות עבור משקיע זה ולא יוקצו למשקיע מניות הבכורה בחברה, והכל בהתאם להסכם עמו.

ההון יהיה קודם לזכויות מחזיקי זכויות הבכורה בחברה, לעניין סדר הקדימות בהחזרי הון של החברה.

5. <u>מיסוי</u>

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעת כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה. האמור לעיל והאמור בתשקיף המדף אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות חוק כלשהו או תיאור כלשהו של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך המוצעים בדוח הצעת מדף זה ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון, בהתאם לנתוניו הייחודיים של כל משקיע. כמו כן, האמור בתשקיף המדף משקף את הוראות הדין כפי שהן במועד תשקיף המדף והן עשויות להיות שונות כעת ממה שנכתב בתשקיף המדף ואף להשתנות בעתיד. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על פי דו"ח הצעת מדף זה לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

ביום 25 ביולי 2005 התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 ("**התיקון**"). התיקון שינה באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("**הפקודה**"), הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה. כמו כן, במועד פרסום תשקיף מדף זה, טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון. בנוסף, במועד פרסום תשקיף מדף זה לא קיימת פרקטיקה מקובלת לגבי חלק מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס החדשות בתיקון. בנוסף, ביום 29 בדצמבר 2008 אישרה הכנסת את תיקון 169 לפקודה, אשר פורסם ברשומות ביום 31 בדצמבר 2008 (ונכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2009), וחולל שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך.

ביום 6 בדצמבר 2011 פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ("**החוק לשינוי נטל המס**"). בהתאם לחוק לשינוי נטל המס אשר נכנס לתוקף החל משנת 2012, נקבע בין היתר, העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים בגין רווחי הון, ריבית ודיבידנד מ- 20% ל- 25%, ולבעל מניות מהותי[4] מ-25% ל- 30%.

ביום 6 באוגוסט 2012 אישרה הכנסת את תיקון 195 לפקודה, אשר פורסם ברשומות ביום 13 באוגוסט 2012 (ונכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2013), במסגרתו נוסף סעיף 121ב לפקודה הקובע כי יחיד יהיה חייב החל משנת 2013 במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בסעיף. סעיף זה עודכן ביום 29 בדצמבר 2016 כאשר פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התש"ז- 2016 (להלן: "חוק ההסדרים לשנים 2017-2018") וכן עודכן בתאריך ה-26 בדצמבר 2024 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025) (הקפאת עדכוני מס ומס יסף), התשפ"ה-2024 (להלן: "תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2025").

סעיף 121ב לפקודה המעודכן קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנות המס 2025-2027 (הסכום צמוד למדד המחירים לצרכן ובהתאם, מתעדכן מדי שנה למעט בשנים 2025-2027) עלתה על 721,560 שקלים חדשים, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של 3% נוספים על האמור לעיל (להלן: "מס יסף"). הוראות הסעיף חלות על הכנסה חייבת לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין (מכירת זכות

---

[4] יחיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם אחר (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה), ב- 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה) בחברה, במועד מכירת נייר הערך או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו למכירה כאמור.

במקרקעין בדירת מגורים תכלל רק אם שווי מכירתה עולה על 5,382,285 ש"ח (לשנים 2025-2027, הסכום צמוד למדד המחירים לצרכן ובהתאם, מתעדכן מדי שנה למעט בשנים 2025-2027) והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין), למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה ובסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין(שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963, והכל בהתאם להוראות סעיף 121ב לפקודה.

נוסף על האמור לעיל, במסגרת תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2025 נקבע כי בהתאם לסעיף 121ב(א1) יחיד אשר הכנסתו החייבת ממקורות הוניים בשנת המס עלתה על הסכום הקבוע לעיל, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת ממקורות הוניים העולה על הסכום האמור, בשיעור של 2%, והכל כמפורט בסעיף הנ"ל (במצטבר 5%) על חלק הכנסתו החייבת ממקורות הוניים העולה על התקרה כאמור. ככלל הסכומים הנ"ל נכונים לשנת המס 2025 והם מתעדכנים מידי שנה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, למעט בשנים 2025 עד 2027.כמו כן, בחוק ההסדרים לשנים 2017-2018 הופחת שיעור מס החברות, הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה, ב-1% (ל-24%) החל מיום 1 בינואר 2017 וב-1% נוסף (ל-23%) וזאת החל מיום 1 בינואר 2018.

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין כי ביחס ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם לפקודה, עשויה לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור, יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה" או כבעלי מניות מהותיים כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל- 25% או יותר מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה.

לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על-פי דוח הצעה זה, הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:

5.1. <u>רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים</u>

5.1.1. מניות הבכורה יסווגו כהון מניות.

בהתאם לסעיף 91 לפקודת מס הכנסה, רווח הון ריאלי[5] ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים (25%) ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת ובלבד שההכנסה ממכירת ניירות ערך אינה מהווה הכנסה מעסק בידו ושלא תבע הוצאות מימון. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהוא "בעל מניות מהותי" בחברה - קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר[6], בעשרה אחוזים (10%) לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה[7] בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על שלושים אחוזים (30%). על אף האמור לעיל, יחיד שתבע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים (30%) עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי

---

5 כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.
6 כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.
7 כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה לפי סעיפים 101א(א)(9) או 101א(ב) לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או "משלח יד", בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה והוא יחויב בשיעור מס שולי כקבוע בסעיף 121 לפקודה. כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 121ב לפקודה, על הכנסה בידי יחיד יוטל מס יסף כמפורט לעיל.

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה .

לעניין קביעת שוויים ההוגן של ניירות הערך המוצעים המונפקים, ראו סעיף 5.4 להלן.

ככלל, תושבי חוץ (יחידים וחבר בני אדם), כהגדרתם בפקודה, פטורים ממס על רווח ההון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ככל שהרווח אינו מיוחס למפעל קבע של תושבי החוץ בישראל בכפוף להוראות סעיף 97(ב2) לפקודה. פטור זה לא יחול על חברה תושבת חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה[8] בה, או הנהנים או הזכאים ל- 25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של תושב חוץ, במישרין או בעקיפין בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, עשויות לחול הוראות אמנת מס (במידה וקיימת) בין ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ.

קרן נאמנות פטורה תהיה פטורה ממס בגין רווח ההון ממכירת ניירות ערך כאמור. קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" בידיו, אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת בדין. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה. בהתאם להוראות סעיף 94ב לפקודה ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף, יכול מוכר מניה שהינו חברה או יחיד אשר היה בעל מניות מהותי בחברה בעת המכירה או ביום כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה, לבקש כי שיעור המס על חלק רווח ההון הריאלי השווה לחלק מהרווחים הראויים לחלוקה,[9] כיחס שבין חלקו של המוכר בזכות לרווחים בחברה על-פי המניה לכלל הזכויות לרווחים בחברה, יהיה שיעור המס שהיה חל עליהם, אילו היו מתקבלים כדיבידנד בסמוך לפני המכירה, לפי סעיפים 125ב או 126(ב) לפקודה, לפי העניין.

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים בדו"ח הצעת מדף זה, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג - 2002 (להלן: "**תקנות ניכוי מרווח הון**"), חייב (כהגדרת מונח זה בתקנות ניכוי מרווח הון) המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (25%) מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הוא יחיד, ובשיעור מס חברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה מרווח ההון הריאלי או מהתשלום, לפי העניין, כאשר המוכר הוא חבר בני אדם.

---

[8] "בעל שליטה" – בעלי מניות, המחזיקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר, באחד או יותר מאמצעי השליטה בשיעור העולה על 25%.

[9] כהגדרתם בסעיף 94ב לפקודה.

שיעורי הניכוי כאמור יתכן ויופחתו מקום בו יומצאו אישורי ניכוי מס במקור תקפים (פטור או שיעור מופחת) שהופקו על ידי רשות המיסים בישראל וכן הינו בהתחשב בקיזוז הפסדים שמותר למנכה לבצע.

כמו כן, לא ינוכה מס במקור מתשלום לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין, המפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד, ומרווחים מסוימים) התשס"ו- 2005 (להלן: "**תקנות ניכוי מדיבידנד וריבית**"), וזאת בכפוף להמצאת אישורים מתאימים שיומצאו מראש על ידם.

ככלל, ככל שניירות הערך הנרשמים על-פי דו"ח הצעת המדף יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור המס שינוכה במקור בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה שלושים אחוזים (30%) מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר (לרבות פטור מניכוי מס במקור). לא ינוכה מס במקור על-ידי חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים מסוימים. יובהר כי אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 91(ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור ביום 31 ביולי וביום 31 בינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

הוראות תקנות ניכוי מרווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהנו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 2402 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.

5.2. <u>קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים</u>

בהתאם לסעיף 92 לפקודת מס הכנסה, ככלל, הפסדי הון בשנת המס ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיזוז רק במקרים בהם אילו היו נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס בידי מקבלם. על-פי העקרונות הקבועים בסעיף 92 לפקודה, הפסד הון ממכירת ניירות הערך בידי יחיד או חברה ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי שינבעו ממכירת כל נכס שהוא בישראל ובין אם מחוצה לה (למעט סכום אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 1 ל- 3.5).

הפסד הון ממכירת ניירות ערך בשנת המס ניתן יהיה לקיזוז בשנת המס בה הוא נוצר גם כנגד הכנסות ריבית או דיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך או כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד ששולמו בשל ניירות ערך אחרים (ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על השיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה אם הוא חבר בני אדם, ועל השיעור הקבוע בסעיפים 125ב(1) או 125ג(ב) (25%) לפי העניין אם המקבל הוא יחיד). קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד הון כנגד רווחי הון או כנגד הכנסות ריבית או דיבידנד כאמור.

יש לציין כי בעקבות החוק לשינוי נטל המס כאמור, המס אשר יחול על דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו 30%. על כן, הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.

הפסד הון שלא ניתן לקזוז בשנת המס, כולו או חלקו, יקוזז כנגד רווח הון ושבח מקרקעין ריאליים בלבד כאמור בסעיף 92(ב) לפקודה בשנות המס הבאות בזו אחר זו, לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.

בהתאם לתקנות ניכוי מרווח הון, בחישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך סחירים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות (להלן: "ניירות סחירים"), יקזז החייב (כהגדרת מונח זה בתקנות הניכוי מרווח ההון) את ההפסד הון מניירות סחירים בהתאם להוראות סעיף 92 לפקודה, ובלבד שהתקיימו כל אלה: 1) ההפסד נוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו של המנכה; 2) הרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין לפני מועד יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

בהתאם להוראות סעיף 94ג לפקודה, במכירת מניה על ידי חבר בני אדם, יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך 24 החודשים שקדמו למכירה, אך לא יותר מסכום ההפסד. זאת, למעט דיבידנד ששולם עליו מס (למעט מס ששולם מחוץ לישראל) בשיעור של חמישה עשר אחוזים (15%) או יותר.

5.3. <u>שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברה</u>

בהתבסס על מאפייניו ההוניים המובהקים של הנייר וסיווגו החשבונאי כהון, עמדתה של החברה ורואי החשבון של החברה היא כי לצורכי מס, מניות הבכורה יסווגו כמכשיר הוני

ובהתאם לכך דיבידנד הבכורה ימוסה על בסיס מזומן בלבד, קרי במועד תשלומו בפועל. רואי החשבון מסרו לחברה כי עמדה זו נמסרה לרשות המיסים.

בהתאם להוראות סעיף 125ב לפקודה, דיבידנד שמקורו במניות החברה, יהיה חייב ככלל במס בידי יחידים תושבי ישראל - בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (25%), למעט לגבי יחיד שהוא בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה שלושים אחוזים (30%). כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 121ב לפקודה, על הכנסה בידי יחיד יוטל מס יסף כמפורט לעיל.

דיבידנד בידי חברות תושבות ישראל (למעט חברה משפחתית) ככלל, בהתאם לסעיף 126(ב) לפקודה, לא יבוא במניין הכנסתן החייבת ובלבד שמקור הדיבידנד בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר-בני-אדם אחר החייב במס חברות וכן לא תיכלל הכנסה שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד, והכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף. על הכנסתו החייבת של חבר בני אדם מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, יוטל מס חברות בהתאם לסעיף 126(א) ובכפוף להוראות סעיף 126(ג) לפקודה.

תושב חוץ (יחיד או חברה) שאינו בעל מניות מהותי – יהיה חייב במס בגין דיבידנד בשיעור של 25%, כפוף לאמנות המס עליהן חתומה מדינת ישראל, ולגבי תושב חוץ שהנו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו 30%, כפוף לאמנות המס עליהן חתמה מדינת ישראל; ובידי קרן נאמנות חייבת- בהתאם לשיעורי המס החלים על יחיד שההכנסה בידיו אינה מהווה הכנסה מ -"עסק" או מ-"משלח יד", אלא אם כן נקבע במפורש אחרת. קרן נאמנות פטורה תהא פטורה ממס בגין דיבידנד שמתקבל בידיה. קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף 9(2) לפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור ובלבד שמתקיימים בהם תנאי הפטור לדיבידנד על פי סעיף זה.

דיבידנד שמתקבל בידי חברה משפחתית יהיה חייב ככלל במס בשיעור של 25% למעט לגבי נישום כמשמעותו בסעיף 64א לפקודה אשר הינו בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד, במקרה זה שיעור המס יהא 30%.

במסגרת תיקון 197 הוסף סעיף 100א1 לפקודה הקובע את אופן מיסויים של "רווחי שערוך" כהגדרתם באותו סעיף. כניסתן לתוקף של הוראות סעיף 100א1 לפקודה מותנית בפרסום תקנות בנושא, אשר נכון למועד פרסום התשקיף, טרם הותקנו. יצוין, כי בהתאם לעמדת רשות המיסים, כפי שבאה לידי ביטוי בפרשת קניון דרורים (ע"מ 4118-10-14) ובפרשת אורן אחזקות (ע"מ 38832-03-15), דיבידנד שמקורו ב"רווחי שערוך" אינו זכאי לפטור ממס בהתאם להוראות סעיף 126(ב) לפקודה. ביום 19 למאי 2025 פורסמה טיוטת תקנות מס הכנסה (רווחי שערוך), התשפ"ה-2025 (להלן: "הטיוטה"). עמדת רשות המיסים כפי שבאה לידי ביטוי בטיוטה היא כי בעת ביצוע חלוקה מתוך רווחי שערוך, יראו את הנכס, את הזכות במקרקעין, או את הזכות באיגוד, לפי העניין, שבשלם נרשמו בדוחות הכספיים של החברה המחלקת רווחי שערוך, כאילו נמכרו על ידי החברה המחלקת. המכירה הרעיונית של הנכס, תיצור, מטבע הדברים, הכנסה חייבת (לרבות שבח) לצורך מס, כאשר התמורה בשל המכירה הרעיונית, תהיה סכום החלוקה המגולמת בתוספת המחיר המקורי של הנכס הנמכר. בהתאם, דיבידנדים שיחולקו שמקורם ברווחי שערוך, ייחשבו לדיבידנדים הזכאים לפטור בהתאם להוראות סעיף 126(ב) לפקודה.

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות ניכוי מדיבידנד וריבית**"), שיעור המס שיש לנכות במקור[10] על דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ, לרבות בחלוקה לבעל מניות כאמור שהנו בעל מניות מהותי בחברה[11] ואשר מניותיו רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה בשיעור של 25%. לגבי יחיד או תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) שהנו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקות בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעור של 30%. לגבי תושב חוץ שיעור ניכוי במקור עשוי להיות בכפוף גם להוראות האמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת ישראל למדינת תושבתו של המקבל ולקבלת אישור מתאים מרשות המיסים מראש, ככל שיינתן.

לא ינוכה מס במקור על דיבידנד לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.

5.4. <u>ניירות ערך המוצעים ביחידות</u>

ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעה זה מונפקים ביחידות. החברה תשייך את תמורת ההנפקה, בדוח על המצב הכספי של החברה, לניירות הערך המוצעים על-פי שווים ההוגן. השווי ההוגן, יקבע על-פי ממוצע שוויו (בהתאם למחיר הנעילה בבורסה) של כל אחד מניירות הערך המוצעים בתום כל אחד משלושת ימי המסחר הראשונים. במקרה שעל-פי דרישת רשות מוסמכת תידרש החברה לייחס ערך אחר לניירות הערך שיכללו ביחידות שיוצעו כאמור, תפרסם החברה דוח מיידי על דרישה כאמור.

התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על פי דו"ח הצעת מדף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על-מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

6. <u>הימנעות מעשיית הסדרים</u>

6.1. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דו"ח הצעת המדף להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בדו"ח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך, הפצתם ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות-ערך על-פי דו"ח הצעת המדף למכור את ניירות-הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף או בדו"ח הצעת המדף.

6.2. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דו"ח הצעת המדף להודיע לרשות ניירות-ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי בקשר עם הצעת ניירות הערך, הפצתם ופיזורם בציבור הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 6.1 לעיל.

6.3. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דו"ח הצעת המדף להימנע מלהתקשר בקשר לניירות הערך המוצעים על-פי דו"ח הצעת המדף עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הצעת ניירות

---

[10] החל מיום 1 בינואר 2013, ניכוי המס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר בבורסה בשל מניות שמוחזקות בחברת רישומים, יהיה באמצעות מוסד כספי.

[11] במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים-עשר החודשים שקדמו לתשלום.

הערך, הפצתם ופיזורם בציבור שלפי מיטב ידיעתם ובדיקתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 6.1 לעיל.

7. <u>היתרים ואישורים [טרם התקבלו]</u>

7.1. החברה קיבלה את היתר רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת מדף זה.

7.2. אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את דוח הצעת המדף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בה משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

7.3. ביחס לחברה מתקיימות שתי החלופות הבאות במצטבר, וזאת בהתאם להנחיות הנדרשות לפי תקנון הבורסה לצורך הנפקת מניות בכורה: (1) המניות הרגילות של החברה נכללות במדד ת"א-125 או במדד ת"א-SME60; ו-(2) שווי השוק של המניות הרגילות של החברה הינו 500 מיליון ש"ח לפחות.

7.4. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את המניות המוצעות והבורסה נתנה את אישורה לכך בכפוף לתנאים הבאים:

7.4.1. שווי החזקות הציבור במניות הבכורה לא יפחת מ-36 מיליון ש"ח.

7.4.2. שיעור החזקות הציבור במניות הבכורה לא יפחת מ-25%.

7.4.3. שווי החזקות הציבור ושיעור החזקות הציבור במניות הרגילות של החברה לא יפחתו מהנדרשים, בהתאם לחלופות הקבועות בפרק ו' להנחיות על פי החלק השני לתקנון בדבר רישום חברה חדשה, שאינה חברת מו"פ.

7.4.4. שווי מניות הבכורה לאחר ההקצאה לא יעלה על 20% מהסכום המתקבל מצירוף של שווי השוק של המניות הרגילות ושווי מניות הבכורה של החברה, וכן לא יעלה על 50% מהסכום המתקבל מצירוף שווי החזקות הציבור במניות הרגילות ושווי החזקות הציבור במניות הבכורה של החברה, לאחר ההקצאה.

7.4.5. מחיר אפקטיבי של 1 ש"ח למניה לפחות.

7.5. אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדו"ח הצעת המדף, למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדו"ח או על המחיר בו הם מוצעים.

8. <u>תשלום אגרה</u>

בהתאם להוראות תקנה 4א' לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, החברה תשלם לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד ניירות הערך המוצעים במסגרת דו"ח הצעת המדף.

9. <u>תמורת ההנפקה</u>

9.1. <u>התמורה</u>

התמורה המקסימאלית הצפויה לחברה כתוצאה מהנפקה זו, בניכוי הוצאות הכרוכות בהנפקה (ללא מע"מ) תהיה כמפורט להלן:

התמורה הצפויה ברוטו[12]	-	כ- __ מיליון ש״ח
בניכוי עמלות התחייבות מוקדמת, ריכוז, הפצה ואחרות[13]	-	כ- __ מיליון ש״ח
התמורה המיידית הצפויה נטו	-	כ- __מיליון ש״ח

9.2. תמורת ההנפקה תשמש את החברה בהתאם לצרכיו השונים.

9.3. לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בהנפקה זו.

10. <u>מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר</u>

הסכמת רואה החשבון המבקר כי דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה וכן דוח רואה החשבון המבקר על המידע הכספי הנפרד של החברה, דוח הסקירה של רואה החשבון המבקר על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה וכן דוח הסקירה של רואה החשבון המבקר על המידע הכספי תמציתי הנפרד של החברה, לפי העניין, יכללו (לרבות בדרך של הפנייה), בדוחות הצעת מדף בקשר לתשקיף המדף (ובכלל זה בדוח הצעת מדף זה), צורפה לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2024 שפורסמו ביום 29 במאי 2024 (מס׳ אסמכתא: 2024-01-056598), ליום 30 ביוני 2024 שפורסמו ביום 29 באוגוסט 2024 (מס׳ אסמכתא: 2024-01-090168), ליום 30 בספטמבר 2024 שפורסמו ביום 28 בנובמבר 2024 (מס׳ אסמכתא: 2024-01-619945), ליום 31 בדצמבר 2024 שפורסמו ביום 31 במרץ 2025 (מס׳ אסמכתא: 2025-01-022569), ליום 31 במרץ 2025 שפורסמו ביום 29 במאי 2025 (מס׳ אסמכתא: 2025-01-038625), ליום 30 ביוני 2025 שפורסמו ביום 27 באוגוסט 2025 (מס׳ אסמכתא: 2025-01-063998), ליום 30 בספטמבר 2025 שפורסמו ביום 27 בנובמבר 2025 (מס׳ אסמכתא: 2025-01-093114), ליום 31 בדצמבר 2025 שפורסמו ביום 19 במרץ 2026 (מס׳ אסמכתא: 2026-01-024909), ליום 31 במרץ 2026 שפורסמו ביום 27 במאי 2026 (מס׳ אסמכתא: 2026-01-049085) וליום 30 ביוני, שפורסמו ביום 20 באוגוסט 2026 (מס׳ אסמכתא: 2026-01-078105) וזאת בנוסח מכתבי ההסכמה שצורפו לדוחות האמורים, לפי העניין.

11. <u>חיתום</u>

הצעת ניירות הערך על-פי דו״ח הצעת המדף אינה מובטחת בחיתום.

---

[12] בהנחה שמלוא היחידות המוצעות על פי דוח זה תירכשנה.

[13] [_] (להלן: ״[_]״) [_] (להלן ביחד: ״**המפיצים**״) יקבלו בקשר להנפקה זו עמלת הפצה בסך כולל השווה ל-[_]% מהתמורה המיידית שתתקבל (ברוטו) בפועל בגין ניירות הערך המונפקים על פי דוח הצעת המדף. העמלות תחולקנה בין המפיצים לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה ודיסקונט חיתום, ובלבד שמפיץ לא יהיה זכאי לעמלת הפצה בגין ניירות ערך שרכש בפועל כתוצאה ממימוש ההתחייבות המוקדמת שהגיש אותו מפיץ במסגרת המכרז המקדים למשקיעים מסווגים.
לעמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים המסווגים, ר׳ סעיף 3.9 לעיל.

<u>חוות דעת משפטית</u>

להלן חוות דעת משפטית שניתנה לחברה על ידי משרד עורכי הדין מיתר, עו"ד המשמשים כעורכי הדין



מיתר | עורכי דין
דרך אבא הלל סילבר 16, רמת-גן, 5250608, ישראל
טל. 03 6103100 פקס. 03 6103111 אתר. www.meitar.com

לכבוד
ע.י נופר אנרג'י בע"מ
רח' הטחנה 1
<u>כפר סבא</u>
ג.א.נ,

הנדון: **<u>דו"ח הצעת מדף של ע.י נופר אנרג'י בע"מ ("החברה") מיום [_] ב[_] 2026 ("דו"ח הצעת המדף")</u>**

בהתייחס לתשקיף המדף של החברה מיום 20 במאי, 2024 (להלן: "**תשקיף המדף**"), ולדו"ח הצעת המדף שבנדון, אשר פורסם מכוחו, הננו לחוות דעתנו כדלקמן:

1. הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים ולמניות הקיימות בהון החברה תוארו לדעתנו נכונה בתשקיף המדף ובדו"ח הצעת המדף.
2. לדעתנו, לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים בצורה המוצעת בתשקיף המדף ובדו"ח הצעת המדף.
3. הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בדו"ח הצעת המדף.

אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

יעל וייס, עו"ד דבי ברנסון, עו"ד פבל פישמן, עו"ד

מיתר | עורכי דין